

المرجحات الأربعة لدفع زكاة الفطر مالا في عصرنا

1. الترجيح بالنص

روى البخاري في صحيحه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للنساء يوم عيد الفطر:

«تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» قال البخاري: «فَلَمْ يَسْتَنْ صَدَقَةَ الْفَرَضِ مِنْ غَيْرِهَا». قال ابن

حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج

صدقة الفطر نقوداً، وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه "باب

العرض".

2. الترجيح بكثرة القائلين بجواز إخراج القيمة

يُوهم من يتحدث في المسألة أن أبا حنيفة فقط هو من قال بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، والحقيقة على خلاف ذلك.

وهذه قائمة بالفقهاء الذين قالوا بالقيمة أحصاها فضيلة الشيخ الحبيب بن طاهر:

➤ من الصحابة رضوان الله عليهم :

◆ عمر بن الخطاب

◆ وابنه عبد الله بن عمر

◆ عبد الله بن مسعود،

◆ عبد الله بن عباس

◆ ومعاذ بن جبل.

قال أبو إسحاق السبعي من الطبقة الوسطى من التابعين، قال: أُوكتهم . يعني

الصحابة . وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام . (مصنف ابن أبي

شعبة: 174/3، وعمدة القارئ: 8/9).

➤ من أئمة التابعين:

○ عمر بن عبد العزيز، فعن قرّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة

الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم.

○ الحسن البصري، قال: لا بأس أن تعطى التّراهم في صدقة الفطر،

○ و طاووس بن كيسان

○ سفيان الثوري.

(مصنف ابن أبي شيبة: 174/3، وموسوعة فقه سفيان الثوري: 473، وفتح الباري: 280/4).

➤ من فقهاء المذاهب:

- أبو عمرو الأوزاعي، وأبو حنيفة النعمان وفقهاء مذهبه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه، والإمام البخاري، وشمس الدين الرملي من الشافعية،
- ومن المالكية: ابن حبيب وأصبع وابن أبي حزم وابن وهب، وقال الشيخ الصاوي: "الأظهر الإجزاء لأنّه يسهل بالعين سدّ خلّته في ذلك اليوم". وقد أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث قراراً بجواز دفع القيمة قرار 23/4، (يونيو) 2013م.

3. الترجيح بالقياس

قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: **(خذ الحَبَّ من الحَبِّ، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر)** وهو صريح في دفع الأعيان، لكن معاذاً رضي الله عنه فهم قصد المؤكاة، ولم يتعامل مع النص على أنه تعبدية غير معلل فقال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس {أنواع من الأقمشة} في الصدقة مكان الشعير والذرة؛ فإنه أهون عليكم وأنفع لمن بالمدينة، وقد أقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولئن جاز في المؤكاة وهي الأعلى جاز من باب أولى في زكاة الفطر وهي الأدنى.

4. الترجيح بالمقاصد

شُرعت زكاة الفطر لمقصد منصوص عليه في الحديث الصحيح وهو: طهرة للصائم من الرّفث واللغو، وطعمة للفقراء والمساكين، وفي الحديث الضعيف على الأرجح: **اغنّوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم**. فالمقصد هو أن يشعر الفقير بفرحة العيد مثل الغني، والفقير اليوم يحتاج أن يشتري لأولاده الملابس الجديدة وهدايا العيد، ولا يصح فيها اليوم

غير المال، وقد رأينا عشرات المرات المساكين يبيعون الحبوب لنفس التجار الذين اشترى منهم الأغنياء تلك الأصناف بثمن أقل، فهل شرعت زكاة الفطر لإغناء التجار على حساب الفقراء، وإضاعة وقت الفقير في عملية التبادل والمقايضة؟ وبوسع الفقير أن يشتري حبوبا بالمال دون خسارة، ولا يسعه أن يحصل على المال إن أخذ حبوبا إلا بالخسارة.

إن القول بتعبدية الأصناف المذكورة في الحديث يوقعنا كمسلمين في حرج عدم مناسبة الإسلام لكل زمان ومكان.

على أن الرافضين لدفع القيمة يلجؤون لتقصيد العبادة فلا يلتزمون بالأصناف الواردة في الحديث، ويقولون بإخراجها من غالب قوت البلد، وهو إقرار بالتعليل والتقصيد، وهو أساس ودليل دفع القيمة، غير أننا قلنا بالخروج عن الأصناف الواردة في الحديث إلى المال، وهم قالوا بالخروج عنها إلى غالب طعام أهل البلد.

